

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นางสาวภาวณา หอมกระแจะ กับพวก
โจทก์
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2985 -
2986/2543
บริษัทสุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 582, มาตรา 583

พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 24 วรรคสอง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 49, มาตรา 119

งานที่มีลักษณะหรือสภาพของงานต้องทำติดต่อกันไป ถ้าหยุดจะเสียหายแก่ งาน หรือเป็นงานฉุกเฉินซึ่งนายจ้างมีสิทธิสั่งให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาโดยไม่ต้องรับ ความยินยอมจากลูกจ้างตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 24 วรรค สอง หมายถึงงานที่ลูกจ้างทำอยู่ในเวลาทำงานปกติมีลักษณะหรือสภาพของงานต้อง ทำต่อเนื่องกันไปจนกว่างานจะเสร็จ หากหยุดก่อนงานที่ทำนั้นเสร็จ งานที่ทำนั้นจะ เสียหาย ส่วนงานฉุกเฉินนั้นหมายถึงงานที่เกิดขึ้นทันทีโดยไม่อาจคาดหมายได้ล่วง หน้า และงานนั้นต้องทำให้เสร็จสิ้นทันที มิฉะนั้นงานที่เกิดขึ้นนั้นจะเสียหาย

งานขึ้นรูปปลาสวรรค์ที่ลูกจ้างทำให้แก่นายจ้าง เป็นการนำเนื้อปลามาทำเป็นรูป ปลาชิ้นเล็ก ๆ ซึ่งเป็นงานที่ทำเสร็จเป็นชิ้น ๆ เมื่อทำงานตามที่ได้รับมอบหมายในเวลา ทำงานปกติเสร็จสิ้นแล้ว แม้ไม่ทำงานล่วงเวลาต่อไป ก็ไม่ทำให้งานที่ทำไว้เดิมต้อง เสียหาย จึงมิใช่งานที่มีลักษณะหรือสภาพของงานต้องทำติดต่อกันไป ถ้าหยุดจะเสีย หายแก่งาน และการที่นายจ้างได้รับคำสั่งซื้อปลาสวรรค์จากลูกค้าเพิ่มมากขึ้นกว่าเท่า

ตัว ก็มีไช่งานที่เกดขึ้นทันทีโดยไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้า จึงไมไช่งานถูกเงินตาม
พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 24 วรรคสอง

การที่นายจ้างได้รับคำสั่งซื้อปลาสุวรรณจากลูกค้าเพิ่มมากขึ้นต้องผลิตและส่งให้
แก่ลูกค้าทันเวลาในวันรุ่งขึ้น เมื่อลูกจ้างไม่ทำงานล่วงเวลา นายจ้างต้องให้คนอื่น
ทำงานแทนมากกว่า 3 เท่าตัว และผลงานไม่ได้มาตรฐาน ถูกลูกค้าตำหนิ จะถูกลด
จำนวนสั่งซื้อลงหรือเลิกการสั่งซื้อนั้น ล้วนแต่เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่นายจ้าง
เนื่องจากระบบการบริหารงานของนายจ้างเอง เมื่องานขึ้นรูปปลาสุวรรณมีไช่งานที่
นายจ้างจะให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อน
การที่ลูกจ้างไม่ยอมทำงานดังกล่าวล่วงเวลาตามที่นายจ้างสั่งให้ทำ ย่อมไม่มีความ
ผิดที่นายจ้างจะออกหนังสือตักเตือนได้

คดีทั้งสองสำนวน ศาลแรงงานกลางรวมพิจารณาและพิพากษาเข้าด้วยกันโดย
เรียกโจทก์ตามลำดับสำนวนว่าโจทก์ที่ ๑ และโจทก์ที่ ๒

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองเป็นลูกจ้างของจำเลยทำหน้าที่ขึ้นรูป
ปลาสุวรรณในแผนกปลาสุวรรณ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๒ จำเลยเลิกจ้างโจทก์
ทั้งสอง โดยโจทก์ทั้งสองไม่ได้กระทำความผิด และมีได้บอกกล่าวล่วงหน้า เป็นการเลิก
จ้างที่ไม่เป็นธรรม โจทก์ทั้งสองมีความประสงค์จะเข้าทำงานกับจำเลย ขอให้ศาล
พิพากษาบังคับให้จำเลยรับโจทก์ทั้งสองกลับเข้าทำงานในตำแหน่งเดิม สภาพการจ้าง
เดิม หากจำเลยไม่สามารถรับโจทก์ทั้งสองเข้าทำงานได้ ขอให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่
โจทก์ทั้งสองคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ค่าชดเชยเท่ากับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจำนวน ๓๐ วัน

คิดเป็นเงินคนละ ๔,๘๖๐ บาท และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าคนละ ๒,๙๑๖ บาท

จำเลยทั้งสองสำนวนให้การว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองเนื่องจากโจทก์ทั้งสองฝ่าฝืนคำสั่งของผู้บังคับบัญชาและเป็นการละทิ้งหน้าที่ทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย กล่าวคือเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๒ จำเลยมีคำสั่งให้โจทก์ทั้งสองทำงานล่วงเวลา แต่โจทก์ทั้งสองไม่ยอมทำงานล่วงเวลา จำเลยจึงได้ตัดเตือนโจทก์ทั้งสองเป็นลายลักษณ์อักษร ต่อมาจำเลยมีคำสั่งให้โจทก์ทั้งสองทำงานล่วงเวลาอีก แต่โจทก์ทั้งสองไม่ทำงานตามคำสั่ง การกระทำของโจทก์ทั้งสองถือว่าเป็นการกระทำความผิดซ้ำ คำเตือน จำเลยจึงมีคำสั่งเลิกจ้างโจทก์ทั้งสอง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ทั้งสองเป็นลูกจ้างจำเลย โจทก์ทั้งสองประจำอยู่แผนกปลาสวรรค์ เวลาทำงานปกติคือ ๘ นาฬิกา ถึง ๑๗ นาฬิกา เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๒ จำเลยมีคำสั่งให้โจทก์ทั้งสองทำงานล่วงเวลา ตั้งแต่เวลา ๑๗ นาฬิกา จนกว่างานจะเสร็จ โจทก์ทั้งสองไม่มาทำงานล่วงเวลา จำเลยมีหนังสือตัดเตือนโจทก์ทั้งสอง ต่อมาวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๒ จำเลยมีคำสั่งให้โจทก์ทั้งสองทำงานล่วงเวลาอีก แต่โจทก์ทั้งสองไม่มาทำงานล่วงเวลา จำเลยจึงมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๒ แล้ววินิจฉัยว่า งานที่โจทก์ทั้งสองทำให้จำเลยที่แผนกปลาสวรรค์ไม่ใช่งานที่มีลักษณะหรือสภาพของงาน ต้องทำติดต่อกันไปถ้าหยุดจะเสียหายแก่งาน หรือเป็นงานฉุกเฉิน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๔ วรรคสอง หากจำเลยจะให้โจทก์ทั้งสองทำงานล่วงเวลา ต้องได้รับความยินยอมจากโจทก์ทั้งสอง จะบังคับให้โจทก์ทั้งสองทำงานล่วงเวลาไม่ได้ การกระทำของโจทก์ทั้งสองไม่ถือเป็นการกระทำผิด จึงไม่เป็นการกระทำผิดซ้ำคำเตือน จำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองโดยไม่ได้กระทำความผิด ต้องรับผิดจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และเป็นการเลิกจ้างที่ไม่

เป็นธรรม พินาศให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายแก่โจทก์คนละ ๓,๐๐๐ บาท ค่าชดเชย
คนละ ๔,๘๖๐ บาท และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าคนละ ๒,๙๑๖ บาท

จำเลยทั้งสองสำนวนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยมีเพียงประการ
เดียวว่า งานขึ้นรูปปลาสวรรค์ซึ่งโจทก์ทั้งสองมีหน้าที่ต้องทำและจำเลยได้รับคำสั่ง
ซื้อจากลูกค้ามากกว่าปกตินับเท่าตัว ต้องผลิตและส่งมอบให้ลูกค้าในเช้าวันรุ่งขึ้น นั้น
เป็นงานที่มีลักษณะหรือสภาพของงานต้องทำติดต่อกันไป ถ้าหยุดจะเสียหายแก่งาน
หรือเป็นงานฉุกเฉินซึ่งจำเลยมีสิทธิสั่งให้โจทก์ทั้งสองทำงานล่วงเวลาโดยไม่ต้องรับ
ความยินยอมจากโจทก์ทั้งสองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๒๔ วรรคสอง ได้หรือไม่ เห็นว่า ตามบทกฎหมายดังกล่าว งานที่มีลักษณะ
หรือสภาพของงานต้องทำติดต่อกันไป ถ้าหยุดจะเสียหายแก่งานนั้น หมายถึงงานที่
ลูกค้าจ้างทำอยู่ในเวลาทำงานปกติมีลักษณะหรือสภาพของงานต้องทำต่อเนื่องกันไป
จนกว่างานจะเสร็จ หากหยุดก่อนงานที่ทำนั้นเสร็จ งานที่ทำนั้นจะเสียหาย ส่วนงาน
ฉุกเฉินนั้นหมายถึงงานที่เกิดขึ้นทันทีโดยไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้า และงานนั้น
ต้องทำให้เสร็จสิ้นทันที มิฉะนั้นงานที่เกิดขึ้นนั้นจะเสียหาย งานขึ้นรูปปลาสวรรค์ที่
โจทก์ทั้งสองทำให้แก่จำเลยนั้น เป็นการนำเนื้อปลามาทำเป็นรูปปลาชิ้นเล็ก ๆ ซึ่งเป็น
งานที่ทำเสร็จเป็นชิ้น ๆ เมื่อทำงานตามที่ได้รับมอบหมายในเวลาทำงานปกติเสร็จสิ้น
แล้ว แม้ไม่ทำงานล่วงเวลาต่อไป ก็ไม่ทำให้งานที่ทำไว้เดิมต้องเสียหายแต่อย่างใด
จึงมิใช่งานที่มีลักษณะหรือสภาพของงานต้องทำติดต่อกันไป ถ้าหยุดจะเสียหายแก่
งาน และการที่จำเลยได้รับคำสั่งซื้อปลาสวรรค์จากลูกค้าเพิ่มมากขึ้นกว่าเท่าตัวนั้น ก็
มิใช่งานที่เกิดขึ้นทันทีโดยไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้า จึงมิใช่งานฉุกเฉินตามพระ
ราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๔ วรรคสอง ที่จำเลยอ้างว่า จำเลย
ได้รับคำสั่งซื้อปลาสวรรค์จากลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ต้องผลิตและส่งให้แก่ลูกค้าทันเวลา

ในวันรุ่งขึ้น เมื่อโจทก์ทั้งสองไม่ทำงานล่วงเวลา จำเลยต้องให้คนอื่นทำงานแทนมากกว่า ๓ เท่าตัว และผลงานไม่ได้มาตรฐาน ถูกลูกค้าตำหนิ จะถูกลดจำนวนสั่งซื้อลงหรือเลิกการสั่งซื้อนั้น ล้วนแต่เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่จำเลยซึ่งเป็นนายจ้าง เนื่องจากระบบการบริหารงานของจำเลยเองทั้งสิ้น เมื่องานขึ้นรูปปลาสวรรค์มีใช้งานที่จำเลยจะให้โจทก์ทั้งสองทำงานล่วงเวลาโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากโจทก์ทั้งสองก่อนได้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๔ วรรคสอง การที่โจทก์ทั้งสองไม่ยอมทำงานดังกล่าวล่วงเวลาตามที่จำเลยสั่งให้ทำย่อมไม่มีความผิดที่จำเลยจะออกหนังสือตักเตือนได้ การกระทำของโจทก์ทั้งสองจึงไม่เป็นการกระทำผิดซ้ำคำเตือน ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยมาชอบแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(รุ่งโรจน์ รื่นเรืองวงศ์-สละ เทศร่ำพรรณ-วิธวิทย์ หิรัญรุจิพงศ์)

ศาลแรงงานกลาง - นายชาติวี ศิริรักษ์

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ